≪37회 공인중개사 부동산 세법 재산세 체계도≫ 이 혁 교수

1~2월 과정 6주차 - 26.02.07

재산세

과세 대상

❶ 토 지(주택은 제외)
종합합산 (경작✘농지, 나대지, 무허가, 일정면적초과, 2%미달토지, 잡종지)
별도합산 (일반영업용건축물 부속토지, 주거지역내 공장용지, 차고용토지등)
분리과세 (자경농지, 목장용지, 특정임야, 공장용지, 산업용지, 골프장건축물, 고급오락장 건축물 등)
❷ 건축물(주택은 제외)
❸ 주 택 (일반주택, 고급주택)
❹ 선 박 (일반선박, 고급선박)
❺ 항공기

납 세 지

▲ 토 지, 건축물, 주 택 ➡ 부동산 소재지 관할 시, 군, 구
▲ 선 박 ➡ 선적항 소재지 관할 시, 군, 구
▲ 항공기 ➡ 정치장 소재지 관할 시, 군, 구

납세의무자

원칙 : 과세기준일 현재 사실상의 소유자 (공유재산의 경우: 각각의 지분권자)
예외 ① 공부상소유자(변동시 신고✘) ② 매수계약자(국가등과 연부계약,무상) ③ 위탁자(신탁재산)
④ 주된상속자(상속등기✘,신고✘) ⑤ 사용자(소유권불분명, 생사✘) ⑥ 시행자(체비지)

주택의 건물과 소유자가 서로 다를 경우에는 당해 주택에 대한 산출세액을 건축물과 그부속토지의 시가표준액 비율로 안분계산한 부분에 대하여 그 소유자를 납세의무자로 본다.

과세표준

원칙 ➡ 과세기준일(매년 6월 1일) 현재 시가표준액으로 한다.
[토지. 건축물. 주택의 경우 ➡ 시가표준액 × 공정시장가액비율(토지,건축물: 70% 주택:60%)]

시가표준액

토 지 ➡ 개별공시지가
주 택 :
단독주택 ➡ 개별주택가격
공동주택 ➡ 공동주택가격

자산별 세율

토 지	종합합산 (소유자별 합산)	초과누진세율(0.2~0.5%)	※ 사치성재산 고급선박:5%, 고급주택은 중과세 하지 아니한다, 표준세율의 100분의 50 범위 가감조정(단 해당 연도만 적용)
	별도합산 (소유자별 합산)	초과누진세율 (0.2~0.4%)	
	분리과세 (각각의 토지가액)	비례세율 (0.07%, 0.2%, 4%)	
건축물	일반 건축물 (사치성 제외)	비례세율 (0.25%)	
	시 이상 주거지역내 공장건축물	표준세율의 2배 (0.5%)	
	대도시내 공장 신. 증설시	표준세율의 5배 (5년간)	
주 택	(각각의 주택의 과세표준액)	초과누진세율(0.1~0.4%)	
선 박 · 항공기		비례세율 (0.3%)	

비 과 세

▲국가소유재산, ▲국가 등이 1년이상 무상사용 ▲도로,하천,제방,구거,유지 및 묘지 ▲통제보호구역 내 토지(전,답,과,대지 제외) ▲채종림,시험림▲ 공원자연보존지구내 임야 ▲백두대간보호지역 내 임야 ▲임시건축물(1년미만) ▲철거명령받은 건축물 또는 주택(건축물 부분에 한정)

부과 징수

① 보통징수 ➡ 시장, 군수가 납기개시 5일전까지 고지서를 발부하여야 한다.
➡누락 착오 등으로 인하여 이미 부과한 세액을 변경시키거나 수시 부과사유가 발생한 때에는 수시로 부과 징수 할 수 있다.
② 납 기 :(건칠구토)
▲ 토지, 주택 (½)➡9월 16일- 9월 30일 ▲ 건축물, 선박, 항공기, 주택 (½)➡7월 16일 - 7월 31일
③ 소액징수면제 ➡ 고지서 1매당 재산세 징수할 세액이 2,000원미만은 징수✘
④ 세부담 상한액 ➡ 100분의 150 (주택의 경우 세부담 상한을 적용하지 않음)
⑤ 물납 및 분납 ➡ ▲물납: 1,000만원초과, 관할구역내 부동산, ▲분납: 250만원초과시, 3개월이내
⑥ 납부지연가산세 ➡ 기한내 납부✘ 고지세액의 3% 및 매 1개월 경과시 0.66%를 60개월 적용한다.
⑦ 부가세 및 병기세목 ➡ 부가세 : 지방교육세(20%) 병기세목 : 소방분지역자원시설세
⑧ 재산세 날짜정리

5일	과세권자 ⇨ 납세의무자
10일	납세의무자 ⇨ 과세권자
15일	소유권 변동의 경우 변동신고 : 과세기준일로부터 15일 이내